

1500155-89.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... adentramos a viela, que é local de tráfico, visualizamos o réu vendendo drogas para outros usuários; b) ao nos ver, ele saiu correndo com um pochete nas mãos, mas foi detido; c) na pochete havia 150 porções de cocaína, 50 porções de maconha e 88 porções de crack , além de R\$ 115,00; d) ele trabalhava no tráfico há um ano e ganharia R\$ 600,00; e) havia dois ou três usuários, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500155-89.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2017539/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22541527 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 236/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 236/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2017539 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUILHERME EDUARDO LIMA DA SILVA OLIVEIRA

Data da Audiência:

16/02/2022

Réu Preso

Em 16 de fevereiro de 2022 às , em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Ricardo Flório. Presente réu Guilherme Eduardo Lima, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Dorival Pereira da Silva Filho e Carlos Montezuma Grigorievs. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir foram inquiridas as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GUILHERME EDUARDO LIMA DA SILVA OLIVEIRA, qualificado às fls. 17 e 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta de 19h:00min, na Rua Joaquim Pereira dos Santos, nº 100, Vila Assis Brasil, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 50 invólucros plásticos contendo 92,37 gramas de Tetrahidrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 1); 150 invólucros plásticos contendo 131,48 gramas de cocaína (Item 2); e 88 invólucros plásticos contendo 19,51 gramas de cocaína, na forma de crack, substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo toxicológico de fls. 91/93 (fls. 56/57). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 39/42). A denúncia foi oferecida (fls. 55). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 59/64). O réu foi notificado (fls. 90), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Dorival Pereira da Silva Filho (gravação audiovisual) e Carlos Montezuma Grigorievs (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Guilherme Eduardo Lima da Silva Oliveira (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Dorival Pereira da Silva Filho (fls. 2) e Carlos Montezuma Grigorievs (fls. 3) e o réu Guilherme Eduardo Lima da Silva Oliveira (fls. 4). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Guilherme Eduardo, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o regime diverso

do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 9/10). Laudo de constatação provisória (fls. 12/14). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 81/82, 83/84 e 85/86). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93). Folha de antecedentes (fls. 34/35 = 65/66) e certidão (fls. 31/33). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/14), laudo de exame de corpo de delito (fls. 81/82, 83/84 e 85/86), exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Dorival Pereira da Silva Filho, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento de Força Tática, quando visualizamos uma viela aparentando fazer a compra e venda de drogas; b) ali já é conhecido por ponto de venda de drogas; b) ele tinha uma pochete na mão; c) o réu correu, mas foi detido e estava com a pochete que continha drogas já fracionadas para venda e no bolso ele tinha dinheiro; c) ele disse que estava vendendo drogas e receberia R\$ 600,00; d) havia cocaína, crack e maconha, era uma grande quantidade, mas não me recordo a quantia; e) ele tinha R\$ 15,00; f) o suposto usuário fugiu; g) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 2). A testemunha Carlos Montezuma Grigorievs, judicialmente, disse que: a) estávamos em patrulhamento quando adentramos a viela, que é local de tráfico, visualizamos o réu vendendo drogas para outros usuários; b) ao nos ver, ele saiu correndo com um pochete nas mãos, mas foi detido; c) na pochete havia 150 porções de cocaína, 50 porções de maconha e 88 porções de crack, além de R\$ 115,00; d) ele trabalhava no tráfico há um ano e ganharia R\$ 600,00; e) havia dois ou três usuários, mas eles não foram detidos; f) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o réu Guilherme Eduardo Lima da Silva Oliveira, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) permaneceu em silêncio (gravação audiovisual e fls. 4). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/14), laudo de exame de corpo de delito (fls. 81/82, 83/84 e 85/86), exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93), como também pelos depoimentos das testemunhas Dorival Pereira da Silva Filho (gravação audiovisual e fls. 2) e Carlos Montezuma Grigorievs (gravação audiovisual e fls. 3), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam em patrulhamento no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, ocasião em que visualizaram o réu Guilherme Eduardo na viela entregando algo para um terceiro e recebendo outro em troca, tendo uma pochete na mão, e, ao ver os policiais, ele saiu correndo, mas foi detido e na pochete que ele trazia consigo foram apreendidas 50 porções de maconha, pesando 92,37g, 150 porções de cocaína, pesando 131,48g, e 88 porções de crack, pesando 19,51g, além da quantia de R\$ 115,00. Não é o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Guilherme Eduardo Lima da Silva Oliveira, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (50 porções de maconha, pesando 50 porções de maconha, pesando 92,37g, 150 porções de cocaína, pesando 131,48g, 88 porções de crack, pesando 19,51g - fls. 9/10, 12/14 e 91/93), não permitem aumentar a pena. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis a ele (fls. 31/33 e 34/35 = 65/66). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente pelo crime de tráfico de ameaça (fls. 33) e era menor na data dos fatos (fls. 1 e 5), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque o réu é reincidente (fls. 31/33 e 34/35 = 65/66), motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Guilherme Eduardo

Lima da Silva Oliveira em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19). O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente (fls. 31/33 e 34/35 = 65/66). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 9/10), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 9/10, 12/14 e 91/93). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu GUILHERME EDUARDO LIMA DA SILVA OLIVEIRA (R.G. nº 56.989.743 - filho de Aleksandro de Oliveira e Franciele Cristina Lima da Silva - fls. 17 e 20), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 39/42). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.